

1504218-90.2019.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... uns quinze dias, foi vítima de outro roubo, reconhecendo Alisson como um dos autores, sendo certo que havia imagens de câmera de segurança no local, visualizando que chegaram num veículo FOX preto. Revelou que, segundo sua filha, os assaltantes do segundo roubo eram os mesmos do primeiro assalto, bem como que reconheceu os assaltantes do delito posterior, na Delegacia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504218-90.2019.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504218-90.2019.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON DA SILVA ROSA e outros

B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS ROESLER FALAVENA e ALISSON DA SILVA ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, agindo todos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, em face da vítima Gislaine Araújo da Silva, o veículo Chevrolet/Cobalt, placas FHW-6729, um micro-ondas Brastemp, painéis elétricas, ventilador, DVD player, quatro televisores Samsung, um notebook Lenovo, uma mochila Nike, um celular Samsung, um par de tênis Olympikus, três perfumes, um estojo com canetas, dois cadernos e a quantia de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), tudo pertencente à vítima Valdir Batista da Silva Moraes. Recebida a denúncia (fls. 57), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação às fls. 98 (Alisson e Rafael) e fls. 120 (Marcos). Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 121).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as vítimas e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo inquérito policial nº 2190743-94.2019.030198 (fls. 04), pelos boletins de ocorrências nº 725/2019 (fls. 06/07), nº 242427/2019 (fls. 08/09) e nº 368021/2019 (fls. 10/11), pelos relatórios de investigação (fls. 17/18 e fls. 48/50), bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada apenas em relação aos acusados Alisson e Rafael, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, os acusados optaram pelo silêncio (fls. 20, 25 e 31).

Em interrogatório judicial, todos negaram a prática do crime, afirmando que não participaram do assalto descrito na denúncia. Disseram que não se conheciam antes de serem presos e acusados da prática de crimes de roubo, atribuindo as injustas acusações à perseguição da Polícia Civil, sem saber apontar o motivo que as vítimas teriam para os acusar injustamente.

Contudo, a versão dos acusados foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Valdir, em sede policial, declarou que "...foi a pessoa de registrou o delito, porém no dia do ocorrido não estava em sua residência, afirma que no momento do roubo estava em casa a sua filha GISLAINE ARAUJO DA SILVA, a qual já prestou esclarecimentos e também já reconheceu os autores; QUE o Declarante tem acrescer que a sua residência estava visa pelos autores, pois não foi a primeira vez que o autor ALISSON DA SILVA ROSA entrou em sua casa; QUE o Declarante esclarece que este roubo está sendo apurado em outro inquérito policial distribuído a 5º Vara Criminal de São Bernardo do Campo - Processo nº 1502999-42.2019.8.26.0564, o qual já foi reconhecido." (fls. 33).

Em juízo, ratificou suas declarações policiais e confirmou que o assalto praticado, no qual, todavia, não estava presente. Atestou que subtraíram veículo e outros bens de sua propriedade, ocasião em que sua filha foi abordada por três indivíduos, um deles em poder de uma arma de fogo, os quais amarraram suas mãos para trás. Disse que, após uns quinze dias, foi vítima de outro roubo, reconhecendo Alisson como um dos autores, sendo certo que havia imagens de câmera de segurança no local, visualizando que chegaram num veículo FOX preto. Revelou que, segundo sua filha, os assaltantes do segundo roubo eram os mesmos do primeiro assalto, bem como que reconheceu os assaltantes do delito posterior, na Delegacia de Polícia, por meio fotográfico, ocasião em que lhe mostraram diversas fotografias.

A vítima Gislaine, por sua vez, em juízo, reconheceu os acusados Alisson e Rafael, dentre cinco indivíduos que lhe foram apresentados, como autores do delito, e declarou que, no dia dos fatos, dois indivíduos entraram em sua residência, e após um terceiro, um deles em poder de uma arma de fogo, os quais mandaram que ficasse de cabeça baixa e amarraram suas mãos para trás com uma fita. Contou que subtraíram diversos bens do local, inclusive o veículo, os quais não foram recuperados. Revelou que, após aproximadamente quinze dias, houve outro assalto, praticado pelas mesmas pessoas, sendo certo que, na Delegacia de Polícia, efetuou o reconhecimento de três indivíduos, sem dúvidas, por meio fotográfico, quando lhe foram mostradas fotografias de diversas pessoas.

A palavra das vítimas deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Denis, policial civil, em depoimento judicial, aduziu que, após o registro de um roubo em residência, do qual viram as imagens, souberam da prisão de indivíduos com as mesma características, razão pela qual os fotografaram e submeteram as fotografias a reconhecimento pelas vítimas, as quais reconheceram Marcos e Alisson com certeza e Rafael com dúvidas. Disse que, na oportunidade, mostraram fotografias de diversas pessoas e que os três confessaram informalmente,

na sua presença, a prática do assalto no dia em que foram presos e estavam no fórum para audiência.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípua” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações das vítimas, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha policial nesta audiência, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e imputada aos acusados Alisson e Rafael.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado aos acusados Alisson e Rafael. A versão trazida por eles foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que ambos foram reconhecidos pessoalmente em juízo pela ofendida, dentre cinco indivíduos que lhe foram mostrados, a qual, ainda, confirmou o reconhecimento fotográfico anteriormente realizado na fase policial. Ademais, o policial civil Denis, neste ato, confirmou que os dois, e também o acusado Marcos Vinícius, confessaram a prática do delito informalmente, no dia em que foram presos por outro crime, o que torna a autoria certa.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima Gislaine confirmou a presença de três assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que todos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram a vítima em sua residência e fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, não é imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que a vítima Gislaine atestou em solo policial e em juízo o emprego de arma de fogo, não sendo o caso de seu afastamento.

Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário” (TACrim/SP – Apelação nº 1.386.837/8 – Osasco – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – J. 29.01.2004 – v.u.).

O delito de roubo consumou-se no momento em que as vítimas foram desapossadas de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de condenação do acusado Marcos Vinícius, visto que nenhuma prova foi produzida em juízo para confirmar sua participação na empreitada criminosa.

Isso porque o reconhecimento fotográfico, apesar de confirmado pela ofendida, não se repetiu nesta audiência, visto que ela, ao ser indagada, não o reconheceu como um dos autores do assalto, havendo, assim, sérias dúvidas em relação a participação dele no assalto.

Assim, não havendo prova suficiente, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstre ter o acusado Marcos Vinícius praticado o delito que lhe foi imputado, a absolvição é medida que se impõe. Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

"A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se" (RT 714/357 e 358).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo agravado apenas em relação aos acusados Alisson e Rafael, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Rafael Barbosa dos Santos:

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, roubo em residência, no qual a vítima teve suas mãos amarradas para trás durante a ação criminosa, bem como os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação definitiva anterior sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 1500862-71.2019.8.26.0537 – fls. 171/172), e, ainda, o concurso de agentes, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, fixo-lhe a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, por se tratar de condenação pela prática do mesmo delito (processo nº 3015344-73.2013.8.26.0564 – pena indultada em 20/07/2017 – fls. 173), aumento a pena em 1/5 (um quinto), elevando-a a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Alisson da Silva Rosa:

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, roubo em residência, no qual a vítima teve suas mãos amarradas para trás durante a ação criminosa, bem como a personalidade desregrada do acusado, eis que o crime ora em julgamento foi praticado durante cumprimento de pena em meio aberto (processo de execução principal nº 0000249-20.2016.8.26.0509 – fls. 174), seus maus antecedentes, à vista de condenações anteriores definitivas sem força para caracterizar a reincidência, uma delas pela prática do mesmo delito (processos nº

1500862-71.2019.8.26.0537 - fls. 181/182, nº 1502125-57.2019.8.26.0564 - fls. 182 e nº 1502999-42.2019.8.26.0564 - fls. 182/183), e, ainda, o concurso de agentes, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, fixo-lhe a pena-base 1/2 (metade) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, por se tratar de condenação pela prática do mesmo delito (processos nº 0018669-73.2014.8.26.0564 - fls. 180 e nº 0006775-66.2015.8.26.0564 - fls. 179, ambos referentes ao processo de execução principal nº 0000249-20.2016.8.26.0509 - fls. 174), aumento a pena em 1/5 (um quinto), elevando-a a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Vale consignar que o quantum de aumento de pena estabelecido pela Lei nº 13.654/18, para o caso de emprego de arma de fogo, não é inconstitucional.

É sabido o enorme potencial lesivo da arma de fogo, sendo certo que a prática do roubo com seu emprego expõe a vítima a um elevado risco a sua integridade física, além do evidente abalo psicológico derivado da simples exibição do artefato.

A ação é bastante censurável na esfera penal, de sorte que a conduta merece um tratamento penal rigoroso. Dessa forma, o aumento da reprimenda em dois terços como estabelecido não se mostra desmesurada, considerando a gravidade concreta da situação.

Na verdade, o legislador, ao prever por meio da Lei nº 13.654/18 a majoração nesta fração agiu dentro de sua esfera de discricionariedade, não havendo que se falar em maltrato ao princípio da proporcionalidade ou em inconstitucionalidade.

Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados Alisson e Rafael, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão dos maus antecedentes, da reincidência dos acusados e da hediondez do delito de roubo, que revela, especialmente quando praticado com emprego de arma de fogo, a desfaçatez e periculosidade dos agentes.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, e ALISSON DA SILVA ROSA, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal e para absolver MARCOS VINÍCIUS ROESLER FALAVENA, igualmente qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os acusados Alisson e Rafeal poderão recorrer em liberdade, pois estão soltos por este processo e não há fatos novos ensejadores de custódia cautelar.

Cumpra-se o determinado no artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, no tocante aos acusados Alisson e Rafael.

Em relação a Marcos Vinícius, não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA